

1503169-62.2019.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVERSON ALVES DE MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1.747/2019

Vistos etc.,

I - EVERSON ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503169-62.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo n.º:
1503169-62.2019.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVERSON ALVES DE MEDEIROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1.747/2019

Vistos etc.,

I - EVERSON ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 10h00min, na Rua João Carlos Nougues, altura do n.º 1053, no Jardim do Lago I, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fim de tráfico, 39 (trinta e nove) porções de maconha, pesando aproximadamente 52g (cinquenta e duas gramas), e 228 (duzentas e vinte e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 42g (quarenta e duas gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 130) e apresentou defesa prévia (fls. 134).

A denúncia foi recebida por decisão de 14 de janeiro de 2022, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 144/145).

A audiência designada não se realizou diante da não localização do acusado (fls. 175).

O réu foi citado por edital (fls. 183/184).

Em razão do descumprimento das condições relativas à liberdade provisória, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 202/203), cujo mandado foi cumprido em 14 de agosto de 2022 (fls. 215).

Foi designada nova data para a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 240).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 21 de novembro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 265).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação da conduta para a posse de drogas para o consumo pessoal; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo; d) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 266/271).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15/16, do Comprovante de Depósito Judicial de fls. 58 e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 61/65.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que as drogas localizadas consigo se destinavam ao seu consumo pessoal, bem como que se dirigia ao local dos fatos com frequência com o fim de adquirir mais entorpecentes. No mais, asseverou que não tentou se evadir quando da aproximação dos guardas municipais; porém, afirmou que o traficante que se encontrava no local se evadiu. No mais, os guardas municipais relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em um conhecido ponto de tráfico de drogas quando, em certo momento, avistaram o acusado e procederam à sua abordagem. Asseveraram que o réu trazia consigo porções de maconha, cocaína e crack, além de determinada quantia em dinheiro. Afirmaram ainda que, posteriormente, foi solicitado o auxílio de um cão farejador, que localizou mais porções de droga em local próximo àquele em que o acusado havia sido abordado. Por fim, o guarda municipal Ricardo o reconheceu em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de meu convencimento com supedâneo nos depoimentos dos guardas municipais, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem do acusado e à localização dos entorpecentes.

Assim, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, diferentemente do sustentado pela Defesa, não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a abordagem realizada pelos guardas municipais, tendo em vista que ela se deu em decorrência de fundada suspeita da prática do tráfico de drogas.

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. (...) GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste

ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 667413 / SP - Rel. Min. LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 01/06/2021)

Além disso, verifico que, muito embora o peso líquido do entorpecente apreendido seja diminuto, o réu era responsável por diversas porções dos tóxicos, o que, aliado à sua diversidade, torna evidente que se destinavam à entrega ao consumo de terceiras pessoas. No mais, o fato de o réu se encontrar sozinho no local torna evidente que ele também era o responsável pelas porções de droga localizadas pelo cão farejador.

Ainda, é irrelevante que o réu não tenha sido flagrado em situação de venda ou que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo", "guardar" e "ter em depósito".

Nada obstante, ainda que alegada a condição de usuário do réu, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive para sustento do próprio vício.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. É inviável o reconhecimento de maus antecedentes, tendo em vista que não consta essa informação nos autos. Desse modo, atenta a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou ajudante de pedreiro (fls. 22). Ademais, deve-se notar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que ações penais em curso não constituem elemento suficiente para se aferir eventual conduta voltada à prática criminosa, sob pena de violação da presunção de inocência. Veja-se: "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)" (STJ - AgRg no HC 676.516/SC - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Quinta Turma - j. 19/10/2021). Assim, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como que o peso líquido dos entorpecentes não é expressivo - o total de 52,4g (cinquenta e dois gramas e quarenta decigramas) de maconha e 41,9g (quarenta e um gramas e noventa decigramas) de cocaína (fls. 61/65) - e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado

EVERSON ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos (R.G. n.º 63.389.856 - IIRGD - fls. 77/79), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida (R\$ 243,55 - duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos - Comprovante de Depósito Judicial de fls. 58) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 1º de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA